

1501306-23.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... comprovado o delito de associação para o tráfico.

Por sua vez, a Defesa argumentou que não está configurado o delito de associação para o tráfico, não há prova de estabilidade e permanência. Requer a absolvição com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Fixação da pena-base no mínimo legal.

Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Considerando que os acusados são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501306-23.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501306-23.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2146695/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 25271461 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2146695 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO GABRIEL ALVES LUIS e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Larissa Machado e Paulo Gabriel Alves Luis, estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, porque segundo a acusação no dia 30 de maio de 2022, por volta das 12h20, na Rua Breno Venâncio Martins Sobrinho, nº 200, Parque São Sebastião, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, acompanhados do adolescente J. P. S. M., traziam consigo e guardavam, 522 (quinhentos e vinte e dois) invólucros plásticos incolores, do tipo aderente, contendo maconha, com massa líquida de 553,320 g (quinhentos e cinquenta e três gramas e trezentos e vinte miligramas), além de 56 (cinquenta e seis) invólucros plásticos (ependorfs) de cocaína, com massa líquida de 7,896g (sete gramas e oitocentos e noventa e seis miligramas), bem

como, entregavam a consumo e forneciam drogas, conforme auto de exibição e apreensão de p. 15/16 e laudos periciais de p. 18/21 e 73/76.

Narra a denúncia que os acusados, que são companheiros, associaram-se entre si e com o adolescente para o desempenho do tráfico de entorpecentes, de forma estável, permanente e reiterada. Policiais civis, que, através de notícia crime anônima, observavam a atuação do acusados no local, dias antes da prisão.

No data dos fatos os policiais teriam visualizado Larissa dando ordens ao adolescente João Pedro, que, por sua vez, comercializava os entorpecentes com os usuários e, posteriormente, entregava o dinheiro à acusada. Esta por sua vez, dirigia-se com frequência à um cano pluvial ali próximo, para retirar mais drogas e entregá-las ao adolescente Paulo Gabriel.

Ao avistarem a viatura da Polícia, os acusados teriam simulado serem usuários para se furtar à ação policial. Contudo, conhecedores da rotina de ambos e do adolescente, os policiais efetuaram a abordagem. Em busca pessoal, localizaram em poder do adolescente a quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). No cano pluvial onde Larissa retornava à todo instante, os policiais localizaram 522 porções de maconha, devidamente embaladas para a venda e 52 eppendorfs contendo cocaína.

Na mencionada residência, pertencente ao casal, os policiais localizaram, dentro de um travesseiro, a quantia de R\$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) em notas diversas.

A denúncia foi oferecida em 07 de junho de 2022, determinada a notificação dos acusados os atos cumpridos às p. 121 e 151. As defesas prévias foram apresentadas (p. 160 e 164). A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2022 (p. 165).

Durante a instrução foram realizadas as colheitas dos depoimentos das testemunhas Márcio Aparecido Pires e Luverci Aneli; e dos interrogatórios dos acusados.

Em alegações finais o Ministério Público pediu a procedência parcial do pedido formulado na denúncia. Pois não ficou comprovado o delito de associação para o tráfico.

Por sua vez, a Defesa argumentou que não está configurado o delito de associação para o tráfico, não há prova de estabilidade e permanência. Requer a absolvição com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Fixação da pena-base no mínimo legal.

Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Considerando que os acusado são primários, que seja aplicado o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 na razão de 2/3. Fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena e consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede parcialmente o pedido apresentado na denúncia.

A autoria e a materialidade, em relação ao delito de tráfico de drogas, foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/47), auto de exibição e apreensão (p. 15/16), laudo pericial de constatação (p. 18/21), exame químico toxicológico (p. , bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (páginas 73/76) constatou que as substâncias apreendidas são tóxicas, assegurando a materialidade do crime.

Em juízo, os policiais civis informaram que efetuavam investigação sobre tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Em observação velada com uso de viatura descaracterizada, notaram que Larissa buscava algo em um cano de água pluvial e posteriormente entregava ao menor de idade, recebendo dinheiro dele. Em seguida, Larissa juntava um pouco mais de dinheiro no ponto de tráfico e então Paulo Gabriel Alves Luiz surgia e recolhia o numerário, ingressando na residência referida na notícia crime.

Diante da situação observada, solicitaram apoio policial e efetuaram abordagem aos acusados e o adolescente. Em busca pessoal, encontraram com o adolescente R\$ 55,00 em dinheiro. No cano pluvial onde Larissa mexia frequentemente encontrar 522 (quinhentos e vinte e duas) porções de maconha, fracionadas e individualizadas, e 52 microtubos de cocaína.

Naquela oportunidade, Larissa afirmou ser amásia de Paulo, este afirmou que o local

era a residência do casal. Paulo disse que guardava o dinheiro das drogas dentro da fronha de um travesseiro amarelo. Efetuaram busca no objetos indicado e encontraram R\$ 163,00 em dinheiro.

Foi acrescentado que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe, inclusive no mesmo endereço por parte da GCM. Luverci Aneli afirmou que a movimentação dos acusados já era conhecida a algum tempo.

Em juízo, Paulo Gabriel confessou os fatos narrados na inicial acusatóri, esclareceu que os fatos são verdadeiros. Estava realizando o tráfico de drogas a três dias, na companhia de Larissa e o do adolescente.

Larissa, confessou que estava fazendo tráfico de drogas, mas não o realizava com frequência. Estavam com muitas dificuldades econômicas. Efetuava a ação com Paulo, bem como com o adolescente.

Neste contexto, a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar: A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Nesse sentido, as confissões dos acusados vão ao encontro do teor dos depoimentos dos policiais, formando conjunto probatório harmonioso. Desse modo, é incontroversa a autoria por parte do acusado.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, terem os acusados praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia. O ato de venda foi praticado ou observado pelos policiais. Ademais, o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de guardar ou manter em depósito a droga, também, configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses: "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

No tocante ao delito de associação, acolho os argumentos apresentados pela acusação e defesa, pois não foi demonstrado o pretendido liame criminal entre os envolvidos e o dolo específico. O tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/06 exige a comprovação de que entre os envolvidos exista um "animus associativo", aliado a um fim específico de traficar, inclusive com a divisão de tarefas e dos respectivos lucros, o que inexistiu nos autos. Dessa forma, os indícios devem ser interpretados como simples coautoria.

No tocante aos valores apreendidos, dada a conexão com o tráfico de drogas, seja como instrumento, seja como produto, devem ser perdidos em favor da União.

Assim, declaro perdidos os valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência parcial da ação, nos exatos termos acima preconizados.

Passo à dosagem de pena.

Larissa Machado

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão, mas deixo de diminuir a pena, visto que esta já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico a causa de aumento prevista no artigo, 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, acarretando em majoração da pena na fração de 1/6. Há, ainda, a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n.

11.343/2006, pois a acusada é primária e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade da acusada e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

Paulo Gabriel Alves Luis

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão, mas deixo de diminuir a pena, visto que esta já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico a causa de aumento prevista no artigo, 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, acarretando em majoração da pena na fração de 1/6. Há, ainda, a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n.

11.343/2006, pois o acusado é primário e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em 2/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade dos réus e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

D E C I D O.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulada na denúncia para Absolver Larissa Machado e Paulo Gabriel Alves Luis, qualificados nos autos, da imputação contida no artigo 35, "caput", da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Condenar Larissa Machado e Paulo Gabriel Alves Luis, qualificados nos autos, por incursos no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidos dos reajustes legais.

Por inteligência do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Limitação de Fim de Semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Declaro perdidos valor apreendido (p. 72) em favor da União, aguardando-se o trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os acusados arcarão com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 165)

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeçam-se as guias de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA